أجبر بطلب الآخر لا عكسه ومالا يعظم ضرره قسمته أنواع (أحدها) بالاجزاء كمثلي ودار متفقة الابنية وأرض متشابهة الاجزاء فيجبر الممتنع فيجزأ ما يقسم بعدد الانصباء ان استووا ويكتب في كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز وتدرج في بنادق مستوية ثم يخرج من لم يحضرهما رقعة على الجزء الاول ان كتب الاسماء أو على اسم زيد ان كتب الاجزاء فان اختلفت كنصف وثلث وسدس جزئ على أقلها ويجتنب تفريق حصة واحد (الثاني) بالتعديل كأرض تختلف قيمة أجزائها ويجبر عليها فيها وفي منقولات نوع وفي نحو دكاكين صغار متلاصقة أعيانا ان زالت الشركة (الثالث) بالرد كان يكون بأحد الجانبين نحو بئر لا يمكن قسمته فيرد آخذه قسط قيمته ولا اجبار فيه وشرط لما قسم بتراض رضا بعد قرعة كرضينا بهذه والاول افراز وغيره بيع ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة اجبار أو قسمة تراض وهي بالاجزاء نقضت وان لم يثبت فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواه بطلت والا بطلت فيه

(كتاب الشهادات)

المشاهد حر مكلف ذو مروءة يقظ ناطق غير محجور بسفه ومتهم عدل بان لم يأت كبيرة ولم يصر على صغيرة أو غلبت طاعاته كلعب بنرد وبشطرنج ان شرط مال والا كره كغناء بلا آلة واستماعه لاحداء ودف ولو بجلاجل واستماعها وكاستعمال آلة مطربة كطنبور وعود ومزمار عراقي ويراع وكوبة وهي طبل طويل ضيق الوسط واستماعها الا رقص الا بتكسر ولا انشاء شعر وانشاده واستماعه الا بفحش أو تشبيب بمعين من أمرد أو امرأة غير حليلة والمروءة توقي الادناس عرفا فيسقطها أكل وشرب وكشف رأس وليس فقيه قباء أو قلنسوة حيث لا يعتاد وقبلة حليلة بحضرة الناس واكثارما يضحك أو لعب شطرنج أو غناء أو استماعه أو رقص وحرفة دنيئة كحجم وكنس ودباغ ممن لا تليق به والتهمة حيث نفع أو دفع ضرر فترد لرقيقه وغريمه مات أو حجر بفلس وبما هو محل تصرفه وبراءة مضمونة ومن غرماء محجور فلس بفسق شهود دين آخر وابعضه لا عليه ولا على أبيه بطلاق ضرة أمه أو قذفها ولا لزوجه وأخيه وصديقه ولو شهد لمن لا تقبل له وغيره قبلت لغيره أو شهدا ثنان لاثنين بوصية من تركة فشهد لهما بوصية منها قبلتا ولا تقبل من عدو تشخص عليه وهو من يحزن بفرحه وعكسه وتقبل على عدو دين كمكافر ومبتدع ومن مبتدع لا تكفره لا داعية ولا خطابي لمثله ان لم يذكر ما ينفي الاحتمال ولا مبادر الا في شهادة حسبة في حق الله أو

غيبة لمسافة عدوى وقيل قصر وأن يسمي الاصول ولا يشترط أن يزكيهم الفروع فان زكوهم قبل ولو شهدوا على شهادة عدلين أو عدول ولم يسموهم لم يجز *(فصل)* رجعوا عن الشهادة قبل الحكم امتنع أو بعده وقبل استيفاء مال استوفى أو عقوبة فلا أو بعده لم ينقض فان كان المستوفى قصاصا أو قتل ردة أو رجم زنا أو جلده ومات وقالوا تعمدنا فعليهم قصاص أو دية مغلظة وعلى القاضي قصاص ان قال تعمدت وان رجع هو وهم فعلى الجميع قصاص ان قالوا تعمدنا فان قالوا أخطأنا فعليه نصف دية وعليهم نصف ولو رجع مزك فالاصح انه يضمن أو ولي وحده فعليه قصاص أو دية أو مع الشهود فكذلك وقيل هو وهم شركاء ولو شهدا بطلاق بائن أو رضاع أو لعان وفرق القاضي فرجعا دام الفراق وعليهم مهر مثل وفي قول نصفه ان كان قبل وطء ولو شهدا بطلاق وفرق فرجعا فقامت بينة انه كان بينهما رضاع فلا غرم ولو رجع شهود مال غرموا في الاظهر ومتى رجعوا كلهم وزع عليهم الغرم أو بعضهم وبقي نصاب فلا غرم وقيل يغرم قسطه وان نقص النصاب ولم يزد الشهود عليه فقسط وان زاد فقسط من النصاب وقيل من العدد وان شهد رجل وامرأتان فعليه نصف وهما نصف أو وأربع في رضاع فعليه ثلث وهن ثلثان فان رجع هو أو ثنتان فلا غرم في الاصح وان شهد هو وأربع بمال فقيل كرضاع والاصح هو نصف وهن نصف سواء رجعن معه أو وحدهن وان رجع ثنتان فالاصح لا غرم وأن شهود احصان أو صفة مع شهود تعليق طلاق وعتق لا يغرمون *(كتاب الدعوى والبينات)*

تشترط الدعوى عند قاض في عقوبة كقصاص وقذف وان استحق عينا فله أخذها ان لم يخف فتنة والاوجب الرفع الى قاض أو ديناعلى غير ممتنع من الاداء طالبه ولا يحل أخذ شئ له أو على منكر ولا بينة أخذ جنس حقه من ماله وكذا غير جنسه ان فقده على المذهب أو على مقر ممتنع أو منكر وله بينة فكذلك وقيل يجب الرفع الى قاض واذا جاز الاخذ فله كسر باب ونقب جدار لا يصل المال الا به ثم المأخوذ من جنسه يتملكه ومن غيره يبيعه وقيل يجب رفعه الى قاض يبيعه والمأخوذ مضمون عليه في الاصح فيضمنه ان تلف قبل تملكه وبيعه ولا يأخذ فوق حقه ان أمكن الاقتصار وله أخذ مال غريم غريمه والاظهر أن المدعى من يخالف قوله الظاهر والمدعى عليه من يوافقه فاذا أسلم زوجان قبل وطء فقال أسلمنا معا فالنكاح باق وقالت مرتبا فهو مدع ومتى ادعى نقد الشرط بيان جنس ونوع وقدر وصحة وتكسير ان اختلفت بها قيمته أو عينا تنضبط كحيوان وصفها بصفة السلم وقيل يجب معها ذكر القيمة فان تلفت وهي متقومة وجب ذكر القيمة أو نكاحا لم يكف الاطلاق على الاصح بل يقول نكحتها بولي مرشد وشاهدي عدل ورضاها ان كان يشترط فان كانت أمة فالاصح وجوب ذكر العجز عن طول وخوف عنت أو عقدا ماليا كبيع وهبة كفى الاطلاق في الاصح ومن قامت عليه بينة ليس له تحليف المدعي فان ادعى أداء أو ابراء أو شراء عين أو هبتها واقباضها حلفه على نفيه وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه في الاصح واذا استمهل ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ولو ادعى رق بالغ فقال أنا حر فالقول قوله أو رق صغير ليس في يده لم يقبل الا ببينة أو في يده حكم له به ان